



COMUNE DI BORGHI

Provincia di Forlì - Cesena

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

NUMERO 46 DEL 29/06/2026

OGGETTO: CONCESSIONE IN USO NON ESCLUSIVO DI LOCALI DEL CENTRO CIVICO MARIA MONTESSORI PER SPAZIO GIOVANI 2026

L'anno 2026 addì 29 giugno alle ore 22:30 nella sede comunale, in seguito a convocazione, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle persone dei signori:

Componente	Carica	Presente	Assente
ZABBERONI SILVERIO	Sindaco	X	
DELUCA LUIGI	Vice Sindaco	X	
BAGAGLI GENNY	Assessore	X	

Gli intervenuti risultano in numero legale. Assume la presidenza il signor ZABBERONI SILVERIO, nella sua qualità di sindaco

Partecipa alla seduta il segretario comunale dott.ssa FALZARESI VALENTINA, con funzioni anche di verbalizzante.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Borghi è proprietario di un immobile acquisito al patrimonio indisponibile del comune che è sito in località Lo Stradone in Via E. Berlinguer 80-82 distinto al catasto urbano al Foglio 14 Particella 667 sub. 6 ;
- tali locali da ultimo erano stati sede di un asilo nido e centro ricreativo denominato "Campanellino";
- successivamente l'immobile in parola oggi denominato Centro civico Montessori ha avuto la destinazione a "*delegazione comunale e locale polifunzionale*"; e pertanto la previsione di utilizzo deve essere individuata per una destinazione o, comunque, un'utilità pubblica e può quindi essere attribuito in godimento anche soggetti terzi, purché ricorra il requisito della pubblica utilità ;
- attualmente il piano terra è in fase di ristrutturazione ormai quasi completata, per la prossima destinazione ad uso asilo nido comunale;

Dato atto che la Cooperativa La Finestra, C.F. e P.Iva 02687630406, con sede in via Vignola, 1 a Sogliano a/R già da parecchi anni organizza delle iniziative denominate Spazio giovani per i ragazzi dalla V elementare fino alla terza media a Borghi utilizzando i locali di cui sopra;

Vista la nota prot. com.le 0003714/2026, con la quale la suddetta cooperativa ha avanzato richiesta di utilizzo della sala al piano terra del Cento civico Maria Montessori in via Berlinguer n. 80/82 dove svolgere un progetto estivo Spazio giovani per l'estate 2026;

Dato atto che la suddetta nota prevede l'utilizzo del locale al piano terra dal 1 luglio 2026 al 30 luglio 2025 dalle ore 14,30 alle ore 18,30 nella sola giornata di giovedì;

Precisato che questa amministrazione ritiene la domanda della Cooperativa La Finestra degna di attenzione e di accoglimento, in quanto svolge una meritoria attività di carattere educativo e di sostegno alle famiglie attraverso l'organizzazione di un progetto estivo per giovani che ricomprende anche il nostro territorio, ma che non sia possibile l'utilizzo del piano terra per i motivi dianzi detti, dando invece assenso alla disponibilità per il locale al primo piano;

Considerato che qualsiasi atto di disposizione di beni appartenenti al patrimonio comunale deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità, che governano l'azione amministrativa;

Constatato che la normativa vigente richiede che le forme di utilizzazione o destinazione dei beni immobili degli enti territoriali devono mirare all'incremento del valore economico delle dotazioni stesse, onde trarre una maggiore redditività finale, potenziando così le entrate di natura non tributarie;

Richiamato il prevalente orientamento della giurisprudenza contabile secondo cui il principio generale di redditività del bene pubblico può essere mitigato o addirittura escluso ove venga perseguito un interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello che viene perseguito mediante lo sfruttamento economico dei beni;

Visto l'art. 118, comma 4° della Costituzione Italiana, ai sensi del quale "Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sul principio di sussidiarietà";

Ritenuto pertanto che vi sia la possibilità affinché un immobile di proprietà comunale possa essere utilizzato con un canone anche legato dai criteri puramente economici per finalità di interesse pubblico, a vantaggio e a beneficio della collettività amministrata;

Valutato che l'uso dei locali in oggetto è compatibile con le finalità della richiesta e che non ha carattere di esclusività, essendo previsto per un periodo limitato dal 1 luglio al 05 agosto 2026 e per un giorno a settimana (il giovedì) dalle ore 15.00 alle 19.00;

Richiamata la nota di approvazione della Giunta formulata nel discusso della seduta del 15.06.2026 con la quale si è dato parere favorevole alla richiesta, con l'utilizzo dei locali al primo piano;

Ritenuto pertanto di esprimersi positivamente e quindi di concedere Cooperativa La Finestra, C.F. e P.Iva 02687630406, con sede in via Vignola, 1 a Sogliano a/R i locali siti in Via Berlinguer n. 80-82 catasto urbano Foglio 14 part. 667 sub 6, in particolare il locale sito al primo piano a titolo gratuito con pulizia a totale carico della affidataria, previa verifica di idonea polizza assicurativa stipulata a copertura sia dei danni che potrebbero subire i soggetti frequentanti che usufruiranno dei locali durante lo svolgimento dell'attività e sia per i danni che gli stessi e/o il personale potrebbero arrecare alla struttura;

Dato atto che ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai Responsabili del servizio interessato;

Tutto ciò premesso e attesa la propria competenza ai sensi del D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.

A voti unanimi e palesi resi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di concedere alla Cooperativa La Finestra, C.F. e P.Iva 02687630406, con sede in via Vignola, 1 a Sogliano a/R i locali posti al primo piano della struttura comunale sita in Via Berlinguer 80-82 c/o il Centro civico Maria Montessori, per il periodo dal 1 luglio al 5 agosto 2026 nella giornata di giovedì dalle ore 15.00 alle 19.00 a titolo gratuito e con concessione di patrocinio non oneroso all'iniziativa, alle condizioni previste dall'allegato schema di concessione d'uso gratuito (allegato "A") con previsione di pulizia a totale carico della cooperativa affidataria e previa verifica di idonea polizza assicurativa stipulata a copertura sia dei danni che potrebbero subire i soggetti frequentanti che usufruiranno dei locali durante lo svolgimento dell'attività e sia per i danni che gli stessi e/o il personale potrebbero arrecare alla struttura;
3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta l'assunzione di impegni di spesa.
4. di dare incarico al Responsabile del Settore amministrativo di predisporre gli appositi provvedimenti conseguenti;

Inoltre, stante la necessità e l'urgenza con separata votazione favorevole e unanime resa per alzata di mano

D E L I B E R A

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex art.. 134, c. 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Valentina Falzaresi

Il Sindaco
Silverio Zabberoni